

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2423/2533	อัยการ นครสวรรค์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ประกอบ สุข ลักษณะ	โจทก์
	นาย มนัส สะอาดหวิ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 68

โจทก์ร่วมมีเรื่องขัดแย้งกับบุตรจำเลยและเป็นฝ่ายไปที่บ้านจำเลยถึงแม่จำเลย
ดำโจทก์ร่วมแต่ก็ยังไม่มีการพิจารณาอื่นให้เห็นว่าจำเลยสมัครใจจะเข้าสู่กับโจทก์
ร่วมด้วยกำลังกาย นอกจากนี้โจทก์ร่วมรูปร่างใหญ่แข็งแรง และหนุ่มกว่าจำเลย หาก
สู้กันตัวต่อตัวแล้วจำเลยสู้โจทก์ร่วมไม่ได้ ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยสมัครใจวิวาทต่อสู้กับ
โจทก์ร่วม ดังนั้นการที่โจทก์ร่วมเข้าชกและกอดปล้ำจำเลยไว้เป็นเวลานาน และหาก
ยังกอดปล้ำจำเลยต่อไปอาจทำให้จำเลยได้รับอันตรายแก่กายได้ จึงเป็นภยันตรายซึ่ง
เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง จำเลย
ใช้มีดแทงโจทก์ร่วม 2 ที่ ก็เพื่อให้พ้นจากการกอดปล้ำของโจทก์ร่วมเท่านั้นการกระ
ทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80 และ
รับมีดของกลาง จำเลยให้การปฏิเสธ ระหว่างพิจารณา นายประกอบ สุขลักษณะ ผู้เสีย
หายร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความ

ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 จำคุก 6 ปี รับผิดชอบของกลางคำขออื่นของ โจทก์นอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยคู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นฎีกาว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2530 เวลาประมาณ 19 นาฬิกา โจทก์ร่วมมีเรื่องขัดแย้งกับเด็กชายธเนศบุตรจำเลยซึ่งไปขายกล้วยเตี๋ยวแถวบ้านโจทก์ร่วม แล้วโจทก์ร่วมได้ไปบ้านจำเลย จำเลยใช้มีดปลายแหลมทั้งตัวและด้ามยาวประมาณ 11 นิ้ว แทงโจทก์ร่วม 2 ที่ ถูกที่ชายโครงขวาและซ้ายลึกทะลุผนังช่องท้อง แพทย์รักษาโดยผ่าตัดเอาโลหิตในช่องท้องออกโจทก์ร่วมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ 10 วัน คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่า การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ โจทก์และโจทก์ร่วมมีตัวโจทก์ร่วมเบิกความว่า จำเลยได้ด่าโจทก์ร่วมว่า "เย็ดแม่ควย" โจทก์ร่วมโกรธจึงปรีเข้าไปชกจำเลย นางอุบลภรรยาจำเลยเข้าห้ามและรังตัวโจทก์ร่วมไว้ โจทก์ร่วมสะบัดหลุด จำเลยใช้มีดแทงโจทก์ร่วม 2 ที่ และเบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่าโจทก์ร่วมเห็นจำเลยถือมีดอยู่ในมืออยู่แล้ว พอโจทก์ร่วมจะปรีเข้าไปชก จำเลยก็ใช้มีดแทงโจทก์ร่วม 2 ที่ แล้วเบิกความใหม่ว่าโจทก์ร่วมเข้าไปกอดรัดจำเลยนานประมาณ 10 นาที จำเลยจึงใช้มีดแทงเรื่องการกอดปล้ำโจทก์ร่วมกล่าวแก้เมื่อตอบคำถามตั้งของโจทก์ว่าจำเลยใช้มีดแทง แล้วโจทก์ร่วมจึงวิ่งเข้าไปกอดรัด ที่เบิกความว่าได้กอดปล้ำกับจำเลยนานประมาณ 10 นาที จำเลยจึงใช้มีดแทง โจทก์ร่วมเข้าใจผิดไป ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า คำเบิกความของโจทก์ร่วมกลับไปกลับมาไม่สมเหตุผล หากโจทก์ร่วมเห็นจำเลยถือมีดอยู่ในมือแล้วคงไม่กล้าปรีเข้าไปชกจำเลย ไม่เชื่อว่าจำเลยถือมีดอยู่ในขณะที่โจทก์ร่วมเข้าชกจำเลย เมื่อพิเคราะห์คำเบิกความของโจทก์ร่วมที่ตอบคำถามและคำถามตั้งของโจทก์กับที่ตอบคำถามค้านของทนายจำเลยประกอบกันแล้ว เชื่อว่าจำเลยด่าโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมโกรธจึงได้ปรีเข้าไปชกจำเลย แล้วโจทก์ร่วมกับจำเลยกอดปล้ำกันนานพอสมควร จำเลยจึงใช้มีดแทงโจทก์ร่วม 2 ที่ เห็นว่า โจทก์

รวมมีเรื่องขัดแย้งกับบุตรจำเลย และเป็นฝ่ายไปที่บ้านจำเลย ถึงแม้จำเลยดำโจทก์
รวมแต่ก็ยังไม่มีการพิจารณาอื่นให้เห็นว่าจำเลยสมัครใจจะเข้าสู่กับโจทก์รวมด้วย
กำลังกาย นอกจากนี้โจทก์รวมรูปร่างใหญ่แข็งแรง และหนุ่มกว่าจำเลย หากสู้กันตัว
ต่อตัวแล้วจำเลยสู้โจทก์รวมไม่ได้ จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยสมัครใจวิวาทต่อสู้กับโจทก์
รวมดังนั้น การที่โจทก์รวมเข้าชกและกอดปล้ำจำเลยไว้เป็นเวลานานและหากยังกอด
ปล้ำจำเลยต่อไปอาจทำให้จำเลยได้รับอันตรายแก่กายได้จึงเป็นภยันตรายซึ่งเกิดจาก
การประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ทั้งโจทก์รวมก็
เบิกความว่า หากจำเลยจะใช้มีดแทงโจทก์รวมให้ถึงแก่ความตายก็ยอมทำได้แต่
จำเลยไม่ทำจึงเห็นได้ว่าจำเลยใช้มีดแทงโจทก์รวมก็เพื่อให้พ้นจากการกอดปล้ำของ
โจทก์รวมเท่านั้น หากไม่ใช้มีดแทงโจทก์รวมก็ยากที่จะพ้นจากการกอดปล้ำของ
โจทก์รวมได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุ"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ มีดของกลางไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดจึงไม่รับ

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-ปรีชา ธนानันท์-บุญศณี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ